

HAMDAN BIN SAID

lwn.

IZADURAH BINTI ZAINUDDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Tuan Haji Amran bin Mohd Zain (Pengerusi), Y.A Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan Y.A Datuk Jasri @ Nasip bin Matjakir (Panel) Pada 9 Oktober 2019 bersamaan 10 Safar 1441H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0071-2019]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : Raja Mohamad Haziq bin Raja Mohamad Kamal
daripada Tetuan Azra & Associates.

Peguam Responden : Tiada.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 26 Julai 2019 bagi menyemak keputusan / Perintah Bantahan Awal yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor pada 26 Jun 2019 di dalam kes Permohonan No. : 10300-041-0084-2019.

[2] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah sepertimana berikut –

- (a) Mahkamah Yang Mulia ini meluluskan dan membenarkan permohonan semakan Pemohon bagi menyemak prosiding kes Permohonan No.: 10300-041-0084-2019 yang telah difailkan pada 11 Mac 2019 dan dibicarakan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam berdasarkan Seksyen 68 (1) Enakmen pentadbiran Agama Islam (negeri Selangor) 2003.
- (b) Mahkamah Yang Mulia ini memerintahkan perintah terhadap Permohonan Bantahan Awal No.: 10300-041-0084-2019 yang dikeluarkan pada 26 Jun 2019 hendaklah diakas dan Pemohon dibenarkan memfailkan Pernyataan Tuntutan Pindaan dalam Saman No.: 10300-017-0508-2017.
- (c) Sementara Mahkamah Yang Mulia ini membuat keputusan terhadap keputusan semakan ini, Mahkamah Yang Mulia hendaklah mengeluarkan suatu perintah pergantungan terhadap prosiding kes Saman No.: 10300-017-0508-2017 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam.
- (d) Kos bagi prosiding semakan ini ditanggung oleh pihak Responden ;
- (e) Lain-lain perintah atau relif yang difikirkan adil dan suaimanfaat oleh Mahkamah yang mulia ini.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Afidavit Sokongan bertarikh 26 Julai 2019. Alasan permohonan semakan Pemohon adalah diringkaskan sebagaimana berikut -

- a) Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor sebagai Mahkamah yang lebih tinggi yang mempunyai kuasa penyemakan dan pengawasan terhadap apa-apa prosiding, keputusan, penghakiman mahupun arahan yang telah diberikan oleh Mahkamah yang lebih rendah kedudukannya, adalah mempunyai bidangkuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam.
- b) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang undang prosedur dan/atau tersalah arah dari segi teknikal ke atas perbicaraan yang telah dijalankan dalam kes Permohonan Bantahan Awal dengan membenarkan bantahan awal Responden dan tidak membenarkan pindaan dibuat terhadap Pernyataan Tuntutan di dalam kes No.: 10300-017-0508-2017.
- c) Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi undang-undang prosedur dan/atau tersalah arah dari segi teknikal ke atas permohonan Bantahan Awal dengan mengatakan bahawa Pemohon tidak membuat permohonan untuk meminda Pernyataan Tuntutan Pemohon sedangkan Bantahan Awal ini adalah berbangkit daripada permohonan lisan peguam Syarie Pemohon untuk meminda sebahagian Pernyataan Tuntutan tersebut.
- d) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang prosedur dan/atau tersalah arah dari segi teknikal apabila menolak permohonan Pemohon untuk meminda Pernyataan Tuntutan atas alasan kelewatan memohon pindaan Pernyataan Tuntutan berpandukan tarikh pemfailan kes induk pada tahun 2017 sedangkan Pemohon hanya melantik Peguam Syarie Kedua pada 18 Disember 2018 dan permohonan lisan dibuat di hadapan Mahkamah pada 18 Februari 2019.

- e) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang prosedur dan/atau tersalah arah dari segi teknikal apabila mengatakan Pemohon membuat pindaan Pernyataan Tuntutan tanpa kebenaran Mahkamah sedangkan Pemohon belum membuat pindaan Pernyataan Tuntutan dan permohonan lisan yang dipohon oleh Peguam Syarie Kedua Pemohon di hadapan Mahkamah pada 18 Februari 2019 adalah untuk membuat pindaan tersebut.
- f) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang prosedur dan/atau tersalah arah dari segi teknikal apabila menolak permohonan Pemohon untuk membuat pindaan Pernyataan Tuntutan sedangkan Seksyen 80 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 telah memperuntukkan bahawa “ Tertakluk kepada Bahagian ini, Mahkamah boleh, pada mana-mana peringkat prosiding, membenarkan Plaintiff meminda samannya, atau mana-mana pihak meminda plidingnya ...”

FAKTA KES

[4] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 17 Disember 2000 dan telah bercerai pada 23 Mei 2017 dengan kebenaran Mahkamah. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan dengan tiga (3) orang anak cahayamata iaitu Nurul Sabrina binti Hamdan yang dilahirkan pada 22 September 2001 dan berusia 18 tahun, Nazhan Iskandar bin Hamdan yang dilahirkan pada 17 Mac 2004 dan berusia 15

tahun dan Zhafran Muqri bin Hamdan yang dilahirkan pada 29 Jun 2011 dan berusia 8 tahun.

[5] Pemohon telah memfailkan tuntutan harta sepencarian melalui kes Saman No. : 10300-017-0508-2017 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 17 Oktober 2017. Responden telah memfailkan Pembelaan dan Tuntutan Balas pada 5 Januari 2018 dan Pemohon telah memfailkan Jawapan Kepada Pembelaan pada 25 Januari 2018. Defendan seterusnya memfailkan Jawapan Kepada Pembelaan Tuntutan Balas pada 14 Februari 2018.

[6] Pemohon melalui Peguam Syarie Kedua telah memohon di hadapan Mahkamah pada 18 Februari 2019 untuk memfailkan pindaan Pernyataan Tuntutan. Permohonan ini telah dibantah oleh Responden dan Mahkamah telah mengarahkan Responden memfailkan Bantahan Awal secara bertulis.

[7] Responden telah memfailkan Permohonan Bantahan Awal melalui kes No.: 10300-041-0084-2019 dan Afidavit Sokongan pada 14 Mac 2019 manakala Pemohon telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 25 Mac 2019. Responden seterusnya telah memfailkan Afidavit Balasan pada 9 April 2019. Kedua-dua Pemohon dan Responden juga telah memfailkan Hujahan Bertulis pada 3 Mei 2019.

[8] Pada 26 Jun 2019 , Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan kes Bantahan Awal seperti berikut :

- a) Mahkamah menolak pemfailan Pernyataan Tuntutan Pindaan Plaintiff tersebut dan kes diteruskan untuk perbicaraan.

b) Mahkamah memerintahkan bahawa kos ditanggung oleh pihak-pihak.

[9] Oleh kerana Pemohon tidak berpuashati dengan keseluruhan perintah tersebut, Pemohon telah memfailkan semakan ini pada 26 Julai 2019.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[10] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[11] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah
Rayuan Syariah

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*

- iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
- 4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
 - 5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
 - 6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*

7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
 8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
 9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
 10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
 11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi"*
2. *Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.*

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

[12] Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes

Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[13] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[14] Berdasarkan permohonan Pemohon, kami telah meneliti alasan-alasan permohonan semakan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dan kami dapati alasan-alasan yang dikemukakan tersebut tidak memenuhi kehendak **Perenggan 5 dan Perenggan 7 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014** yang dinyatakan di atas. Alasan-alasan yang dikemukakan adalah tidak berkaitan dengan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan YA Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak.

[15] Pemohon menyatakan di perenggan 16 (b) Afidavit Sokongan bahawa permohonan ini adalah bertepatan dengan **Perenggan 6 Arahan Amalan Mahkamah Syariah No 7 Tahun 2014** iaitu :

Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.

[16] Walaubagaimanapun kami dapati permohonan ini lebih menepati **Perenggan 4 Arahan Amalan Mahkamah Syariah No 7 Tahun 2014** iaitu :

Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.

[17] Ini adalah kerana kes Permohonan Bantahan Awal No. : 10300-041-0084-2019 telahpun selesai dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam secara inter-parte setelah kedua-dua pihak diberikan hak dan peluang yang sewajarnya di dalam membentangkan fakta dan hujahan masing-masing sebelum pertimbangan dan keputusan diberikan oleh YA Hakim Bicara.

[18] Kami juga mendapati Yang Arif Hakim Bicara telah menggunakan kuasanya di bawah peruntukan undang-undang yang berkuatkuasa di Negeri Selangor iaitu di bawah Seksyen 80 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 seperti di bawah :

Seksyen 80. Pindaan kepada saman atau pliding

(1) Tertakluk kepada Bahagian ini, Mahkamah boleh, pada mana-mana peringkat prosiding, membenarkan plaintif meminda samannya, atau mana-mana pihak meminda plidingnya, atas apa-apa terma tentang kos atau selainnya sebagaimana yang adil dan mengikut apa-apa cara, jika ada, yang diarahkannya.

[19] Kami juga mendapati tiada apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi nas-nas Syarak yang qat'ie atau jelas berlawanan dengan undang-undang yang sedang berkuatkuasa telah berlaku dan keputusan tersebut tidak menyalahi Hukum Syarak dan undang-undang, maka kami tiada pilihan lain melainkan menolak permohonan semakan Pemohon ini.

[20] Kami berpendapat bahawa permohonan Pemohon agar kami menyemak keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tersebut adalah suatu perkara yang bertentangan dengan prinsip semakan sebaliknya proses yang lebih wajar adalah melalui rayuan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

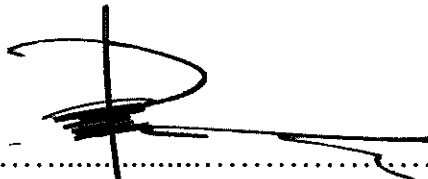
[1] Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



1. **Y.A.A TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MATJAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

10

11

12